

Начальнику ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве, 115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д. 62, стр. 1
От:
Иванов Иван Иванович
100011, г. Москва, ул. Образцовая, д. 13, кв.
3
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ЖАЛОБА

Постановление № 18810145240523000001, дата нарушения: 23 апреля 2026 года, место: г. Москва, ул. Большая Черёмушkinsкая, д. 28 (камера мцбдд), ТС: Kia Rio 2020 г., гос. номер К 000 РО 177, статья: ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости на 20–40 км/ч), штраф: 500.00 руб..

В соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд. Согласно ст. 30.3 КоАП РФ жалоба подаётся в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. На основании ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина; все неустранимые сомнения трактуются в его пользу.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ собственник транспортного средства освобождается от административной ответственности, если докажет, что в момент фиксации нарушения ТС находилось в пользовании другого лица. К настоящей жалобе прилагаются документы, подтверждающие данное обстоятельство (доверенность / договор аренды / заявление об угоне). Прилагаю объяснение брата и справку с места работы, подтверждающую моё отсутствие в месте нарушения.

В день совершения административного правонарушения (23.04.2026 года) лицо, указанное в постановлении как водитель транспортного средства, фактически не находилось за управлением автомобиля. На момент фиксации события транспортное средство было передано иному лицу — Иванову Антону Ивановичу, моему родственнику, с которым у меня сложились доверительные отношения, что подтверждается достигнутой между нами устной договоренностью о временном пользовании автомобилем. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии моей вины в совершении административного правонарушения, поскольку управление транспортным средством осуществлял иной субъект, следовательно, отсутствует событие и состав административного правонарушения, предусмотренного соответствующей статьей Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях.

Таким образом, вынесенное постановление является незаконным и необоснованным, так как оно основано на неверных фактах относительно лица, управлявшего транспортным средством в момент фиксации нарушения, что прямо противоречит положениям статьи 24.1 КоАП РФ, устанавливающей требования к всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению всех обстоятельств дела.

На основании изложенного прошу отменить постановление № 18810145240523000001 и прекратить производство по делу на основании п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. Жалоба направлена вышестоящему должностному лицу гибдд. К жалобе прилагаются: копия постановления, копия СТС/ПТС.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____